



Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025

MAHKAMAH AGUNG

Subsida : Pembuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Labuhanbatu tanggal 11 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA [REDACTED] dikurangi selama Anak [REDACTED] berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Anak [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap tanggal 17 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 70/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap tanggal 17 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2025/PN-RAP *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran karena berkenalan lewat media sosial, lalu hubungan tersebut berlanjut hingga ketika Anak dan Anak Korban bertemu di rumah Aldo yang berlokasi di Simpang III, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Anak dan Anak Korban berada dalam satu kamar di dalam rumah Aldo. Anak hanya pegang-pegang dan cium-cium Anak Korban saja serta meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa yang kedua Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Februari tahun 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Kebun Sawit, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, kemudian perbuatan cabul dan persetubuhan berikutnya yang ketiga, keempat, kelima, keenam serta ketujuh yang mana Anak lupa urutannya namun Anak dan Anak Korban melakukannya di kebun Sawit, di tanah lapang dan di rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak beberapa kali mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdapat suatu keadaan dimana Anak mengatakan kalimat-kalimat bujukan yang mempengaruhi kondisi psikis Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban merasa sukarela menyerahkan diri untuk disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami luka robek yang mana hal itu bersesuaian dengan *visum et repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor 445/11877/RM/VIII/RSUD/2025 tertanggal 22 Agustus 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, Sp.OG., melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan vagina terdapat robekan selaput dara robek arah pukul 05.00 dan 06.00, dan berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selaput dara anak korban tidak utuh;
- Bahwa terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222-LT-21082013-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Labuhan Batu pada tanggal 22 Agustus 2013, menyatakan bahwa Novi Arvina lahir pada tanggal 19 November 2010, diketahui bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga terhadap Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12090 K/Pid.Sus/2025